



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/659/2019
מס' בקשה: 6/121/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשות:

1. כהן ליאורה
ויצמן 171, כפר סבא
טל': 050-8293909

2. פז דרורה
ויצמן 171, כפר סבא
טל': 050-4779778

נגד

המשיבה:

צדוק רינת-ברכה
ויצמן 171, כפר סבא
טל': 054-7658061

החלטה

1. בקשה לפסילת המפקחת על רישום מקרקעין בפתח תקווה מלישב בדין.
2. המבקשות, הנתבעות בהליך העיקרי (להלן - "המבקשות"), הגישו בקשה להורות על פסלות המפקחת על רישום מקרקעין מלישב בדין בשל היכרות אישית עם המשיבה, התובעת בהליך העיקרי (להלן - "המשיבה").
3. כנטען בבקשה, ביום 26.9.2019 נראתה המפקחת על רישום מקרקעין בבית משפט השלום בפתח תקווה מתחבקת עם בת לוויה של המשיבה, אשר סירבה להזדהות בשמה, וכן נראתה עם בת לוויה זו בדיון נוסף שהתקיים בבית משפט השלום בכפר סבא ביום 25.11.2019. לפיכך, הסיקו המבקשות כי קיים "קשר חברי קרוב מאד" בין המפקחת על רישום מקרקעין לבין המשיבה, בעטיו על המפקחת על רישום מקרקעין לפסול עצמה מלישב בדין בתביעה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/659/2019
מס' בקשה: 6/121/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. סעיף 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן - "חוק בתי המשפט"), מסדיר דיני פסלות שופט מלישב בדין. סעיף זה חל על המפקח על רישום מקרקעין מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, המורנו כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית.

5. בהתאם להוראות סעיף 77א לחוק בתי המשפט, פסילת שופט מלישב בדין יכולה להיעשות הן לבקשת בעל דין הן ביוזמת השופט בנסיבות בהן קיים "חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט". הלכה פסוקה היא, כי כדי שתתקבל בקשת פסלות יש להוכיח חשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים. בהקשר זה הוטעם, כי אף להתחשבות בעמדת השופט לפסול עצמו יש גבולות הנקבעים על פי אמת המידה המקובלת של חשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים. עוד נשנה בהלכה הפסוקה, כי "בהעדרו של חשש ממשי למשוא פנים, פסילת שופט מלשבת בדין היא צעד מרחיק לכת הפוגע בתקינות ההליכים השיפוטיים, ועלול להאריך את הטיפול בהם שלא לצורך" (ראו גם: ע"א 4675/17 פלוני נ' אס. ג'י. אס. חברה לבניין בע"מ, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (6.7.2017); ע"א 1515/15 יהודה נ' חוגי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (12.3.2015)).

6. ומן הכלל אל הפרט. בנסיבות דנן טוענות המבקשות להיכרות מוקדמת של המפקחת על רישום מקרקעין בפתח תקווה עם המשיבה, ולא היא. למפקחת על רישום מקרקעין אין כל היכרות אישית עם המשיבה. המפקחת על רישום מקרקעין לא נצפתה בבתי משפט השלום כנטען בבקשה או בכל מקום אחר מתרועעת עם המשיבה או מי מטעמה. בעניין זה, דומה כי המבקשות נפלו לכלל טעות בזיהוי.

7. היכרות המפקחת על רישום מקרקעין עם הצדדים לתביעה דנן היא אך בדיון קודם שהתקיים בין הצדדים ביום 26.9.2019 בתיק תביעה מספר 6/210/2019.

8. אוסיף, למעלה מן הצורך, כי ביום 26.9.2019 התקיימו לפני המפקחת על רישום מקרקעין, במשכנה, דיונים בתיקי תביעות שונים, לרבות בתביעה קודמת שבין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/659/2019
מס' בקשה: 6/121/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצדדים (כמצוין לעיל), וכי ביום 25.11.2019 שהתה המפקחת על רישום מקרקעין בהשתלמות מטעם משרד המשפטים.

9. לנוכח האמור לעיל, בהעדר חשש ממשי למשוא פנים בניהול התביעה העיקרית, הנני להורות על דחיית הבקשה.

10. משלא התבקשה תגובת המשיבה, איני עושה צו להוצאות.

11. הדיון הקבוע ליום 26.3.2020 בשעה 13:00, יתקיים לפניי במועדו.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"א שבט תש"פ, 16 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה